

ORIGINAL

RECIBIDO AGO24'26PM2:53
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

long

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1100 *B. C. B. let*

SEGUNDO INFORME POSITIVO

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1100, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Segundo Informe Positivo de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1100 tiene como propósito de añadir nuevos incisos 29, 56, 57 y 58, y renumerar los actuales incisos 29, 56, 57, 58 y subsiguientes, correspondientemente, del Artículo 1.03, añadir nuevos Artículos 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, y renumerar los actuales artículos 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y los subsiguientes, correspondientemente, de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de definir e integrar las figuras del Gerente de Operaciones, Superintendente Auxiliar, Superintendente Escolar Académico y Superintendente Escolar Administrativo dentro de la estructura de la Oficina Regional Educativa, y establecer sus deberes y responsabilidades.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 1100 propone enmendar la Ley 85-2018, conocida como la "Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico", con el propósito de integrar formalmente dentro del marco estatutario del sistema educativo varias figuras administrativas y académicas que actualmente forman parte de la operación funcional del Departamento de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

Educación de Puerto Rico. La medida reconoce que, aunque la Ley 85-2018 estableció la estructura de las Oficinas Regionales Educativas y delegó en los Superintendentes Regionales la implantación de la política pública educativa, no incorporó expresamente varios puestos esenciales que hoy desempeñan funciones fundamentales en la supervisión, coordinación y apoyo de los procesos académicos, administrativos y operacionales del sistema público de enseñanza.

La Exposición de Motivos de la medida sostiene que la ausencia de disposiciones específicas relacionadas con las figuras del Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo, Superintendente Auxiliar y Gerente de Operaciones ha provocado interpretaciones administrativas inconsistentes respecto a la ubicación estructural y clasificación funcional de dichos cargos dentro del Departamento de Educación. Según se desprende del texto de la medida, estos funcionarios actualmente realizan labores vinculadas directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo supervisión pedagógica, implantación curricular, evaluación del desempeño docente, análisis de datos académicos, coordinación de programas educativos y apoyo a la administración escolar. Asimismo, se destaca que el propio Departamento de Educación exige certificación docente para varios de estos puestos, lo que evidencia el carácter docente-administrativo de sus funciones.

Bps La medida persigue, además, armonizar el texto de la Ley 85-2018 con la realidad operacional existente en el sistema educativo público de Puerto Rico, reconociendo expresamente en ley funciones que ya se ejercen dentro de las Oficinas Regionales Educativas. De acuerdo con la exposición legislativa, el proyecto no crea nuevas plazas ni altera la estructura organizacional vigente, sino que busca dotar de claridad normativa y uniformidad jurídica a cargos que actualmente forman parte del funcionamiento administrativo y académico del Departamento de Educación.

A tales fines, el Proyecto del Senado 1100 propone añadir nuevos incisos al Artículo 1.03 de la Ley 85-2018 para definir formalmente las figuras del Gerente de Operaciones, Superintendente Auxiliar, Superintendente Escolar Académico y Superintendente Escolar Administrativo. Igualmente, añade nuevos artículos al Capítulo II de la Ley para establecer detalladamente los deberes, responsabilidades y funciones inherentes a cada uno de estos cargos dentro de las Oficinas Regionales Educativas. Entre las responsabilidades incluidas se encuentran la supervisión de procesos académicos y administrativos, el desarrollo e implantación de planes estratégicos, la coordinación de programas educativos, el seguimiento al desempeño escolar, la administración presupuestaria, la supervisión operacional y el fortalecimiento de iniciativas dirigidas al mejoramiento del aprovechamiento académico y el bienestar estudiantil.

Asimismo, la medida dispone expresamente que estos funcionarios serán clasificados como personal docente con funciones administrativas y que disfrutarán de los mismos derechos y beneficios marginales otorgados a los directores escolares, incluyendo

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

los recesos académicos establecidos en el calendario escolar y la acumulación correspondiente de licencias de vacaciones. De igual forma, el proyecto ordena al Departamento de Educación adoptar la reglamentación necesaria para implementar las disposiciones de la Ley en un término no mayor de noventa días desde su aprobación.

En términos generales, la medida busca fortalecer la estructura de liderato académico y administrativo del sistema educativo regional mediante la definición clara de funciones y responsabilidades dentro de las Oficinas Regionales Educativas. Según plantea la pieza legislativa, ello contribuiría a promover una administración educativa más coherente, fortalecer la implantación de la política pública educativa y brindar mayor estabilidad institucional al sistema público de enseñanza. Además, la medida procura reforzar la continuidad operacional y la capacidad de supervisión tanto académica como administrativa dentro del Departamento de Educación, en beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Bps La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico (en adelante Comisión), como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 1100, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; a la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico; y a Educadores Puertorriqueños en Acción, con el propósito de conocer sus recomendaciones, observaciones y comentarios en torno a la medida propuesta. Asimismo, las Oficinas Regionales Educativas de Arecibo, Bayamón, Humacao y Ponce sometieron memoriales explicativos por iniciativa propia, expresando sus respectivas posturas y comentarios relacionados con la medida legislativa. Al momento de redactar este Informe, la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico no había sometido el memorial explicativo solicitado por esta Comisión.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante DEPR), mediante memorial explicativo expresó que la medida surge ante el planteamiento de que los puestos de Superintendentes actualmente existen y operan dentro de la estructura administrativa del sistema educativo, aunque no aparecen definidos expresamente en el texto de la ley. El DEPR reconoce que la medida persigue brindar mayor claridad organizacional y uniformidad administrativa respecto a estos cargos, particularmente en áreas relacionadas con supervisión académica, implementación curricular, evaluación de desempeño, coordinación de programas, análisis de datos y apoyo directo a las comunidades escolares. Asimismo, señala que la medida dispone que estos funcionarios sean clasificados como personal docente con funciones administrativas y que disfruten

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

de beneficios equivalentes a los directores escolares, incluyendo los recesos académicos y la acumulación de vacaciones.

No obstante, manifiesta su oposición a la aprobación de la medida al sostener que los puestos objeto del proyecto poseen una naturaleza predominantemente administrativa y operacional permanente, por lo que requieren disponibilidad continua durante todo el año natural. El memorial enfatiza que estos funcionarios realizan tareas relacionadas con supervisión administrativa, fiscal y académica, seguimiento de programas y coordinación de servicios esenciales para el funcionamiento del sistema educativo. Desde la perspectiva del DEPR, reclasificar dichos puestos como personal docente podría afectar la continuidad operacional y administrativa de las Oficinas Regionales Educativas.

De igual forma, el DEPR advierte que la medida podría tener implicaciones significativas durante los periodos previos y posteriores al inicio de cada semestre escolar, debido a que son momentos críticos para la organización escolar, matrícula, asignación de recursos, coordinación de programas y planificación académica. Según el memorial, la ausencia de estos funcionarios durante los recesos académicos podría afectar procesos esenciales para el inicio efectivo del año escolar y para la prestación continua de apoyo a directores y maestros.

bps El Departamento también plantea que la medida podría entrar en conflicto con el Reglamento de Personal vigente, el cual distingue entre personal docente y personal administrativo o de supervisión precisamente para garantizar continuidad en los procesos de planificación y dirección institucional. En el caso específico del gerente de operaciones, el memorial señala que actualmente su clasificación responde a funciones gerenciales y operacionales, no de enseñanza directa, razón por la cual entiende que su ubicación como puesto no docente resulta consistente con el marco normativo actual.

Asimismo, el DEPR sostiene que extender a estos funcionarios los beneficios relacionados con recesos académicos y acumulación de vacaciones podría generar presiones fiscales y administrativas adicionales, así como la necesidad de reorganizar procesos internos o contratar personal adicional para garantizar continuidad de servicios. A base de estos argumentos, el Departamento concluye que no recomienda la aprobación de la medida, por entender que la medida resulta incompatible con la naturaleza administrativa de los puestos y con la estructura reglamentaria vigente.

Sin embargo, aun cuando el Departamento de Educación no favorece la aprobación de la medida, del propio memorial surge el reconocimiento de que estas figuras actualmente ejercen funciones esenciales dentro del sistema educativo y forman parte activa de la estructura operacional de las Oficinas Regionales Educativas. En ese sentido, la medida procura atender precisamente la ausencia de reconocimiento expreso de dichos cargos dentro de la Ley 85-2018, *supra*, brindando mayor claridad jurídica, uniformidad organizacional y certeza administrativa sobre sus funciones y

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

responsabilidades. La medida también fortalece la intención legislativa de armonizar la práctica administrativa existente con el marco legal vigente, evitando interpretaciones inconsistentes sobre la ubicación estructural y clasificación de estos funcionarios dentro del Departamento de Educación. Por consiguiente, aun reconociendo las preocupaciones administrativas y fiscales planteadas por el DEPR, la Asamblea Legislativa podría entender que la aprobación de la medida resulta necesaria para consolidar en ley funciones que actualmente forman parte integral del funcionamiento del sistema educativo público de Puerto Rico.

Bps

No obstante, esta Comisión tomó en consideración los planteamientos formulados por el Departamento de Educación durante el proceso de evaluación de la medida y, particularmente, aquellos relacionados con la figura del Gerente de Operaciones. En su memorial explicativo, el Departamento expone que dicho puesto responde a una estructura organizacional de nivel central y que la naturaleza predominante de sus funciones es gerencial, administrativa y operacional, razón por la cual entiende que su clasificación como puesto no docente resulta consistente con el marco normativo vigente. A tenor con dichas observaciones, el entirillado electrónico que acompaña este Informe elimina la figura del Gerente de Operaciones del texto del proyecto, limitando el alcance de la medida exclusivamente a los Superintendentes Escolares Académicos, Superintendentes Escolares Administrativos y Superintendentes Auxiliares, cuyas funciones mantienen un vínculo directo con la supervisión académica, el acompañamiento pedagógico y la implantación de la política pública educativa. En consecuencia, esta Comisión entiende que las principales preocupaciones relacionadas con el Gerente de Operaciones fueron debidamente atendidas mediante las enmiendas incorporadas al proyecto.

EDUCADORES PUERTORRIQUEÑOS EN ACCIÓN

La organización Educadores Puertorriqueños en Acción (en adelante EPA), presentó un memorial explicativo en el cual expresó su apoyo a la medida por entender que constituye una acción necesaria para hacer justicia laboral y fortalecer la equidad institucional dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico. La organización sostiene que el proyecto atiende una situación que ha generado inconsistencias administrativas y desigualdad en el trato hacia determinados funcionarios que ejercen funciones académicas y administrativas esenciales dentro del sistema educativo público.

En su memorial, EPA plantea que el propósito principal de la medida es armonizar la realidad funcional del sistema educativo con el marco normativo vigente, ya que actualmente estos funcionarios ejercen labores directamente vinculadas a la supervisión académica, la gestión pedagógica y la administración escolar, aun cuando la ley no los reconoce expresamente dentro de dicha categoría. EPA señala que, bajo la estructura

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

actual de la Ley 85-2018, *supra*, estos puestos no aparecen definidos específicamente en el texto legal, pese a formar parte integral del funcionamiento operativo y académico del Departamento de Educación. A juicio de la organización, esta omisión legislativa ha permitido interpretaciones administrativas inconsistentes que han provocado que dichos cargos sean clasificados como personal no docente o personal clasificado, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de beneficios históricamente reconocidos al personal docente con funciones administrativas. Entre estos beneficios, el memorial destaca el reconocimiento de los recesos académicos y la acumulación de dos días y medio de vacaciones por cada mes trabajado.

La organización sostiene que dicha interpretación resulta incompatible con la naturaleza sustantiva de las funciones que desempeñan estos funcionarios, debido a que sus responsabilidades inciden directamente en la supervisión académica, la gestión pedagógica, la administración escolar y el cumplimiento de la política pública educativa. EPA enfatiza que estos cargos participan activamente en procesos relacionados con el mejoramiento académico y administrativo de las escuelas, razón por la cual entienden que poseen un vínculo directo con la misión educativa del Estado.

Bps
Asimismo, expone que el Proyecto representa una medida de justicia y equidad laboral dirigida a restaurar derechos previamente reconocidos al personal docente con funciones administrativas. De igual manera expresa, que la propia definición de "docente" contenida en la Ley 85-2018, *supra*, reconoce como personal docente a aquellos profesionales que participan directamente en procesos educativos, planificación académica, supervisión pedagógica e implementación de estrategias que impactan el aprovechamiento estudiantil, independientemente de su ubicación administrativa dentro de la estructura del Departamento de Educación.

En apoyo a su posición, la organización detalla que las funciones inherentes a estos cargos incluyen supervisión y acompañamiento académico a directores y maestros, implementación de planes de mejoramiento escolar, evaluación de desempeño, coordinación de procesos administrativos vinculados a la operación escolar y garantía del cumplimiento con la normativa educativa vigente. Según EPA, estas responsabilidades evidencian un vínculo inseparable con la función educativa del Estado, por lo que consideran que la clasificación de dichos puestos como personal no docente carece de fundamento funcional y jurídico.

El memorial también resalta que la ausencia de una definición expresa de estos cargos en la legislación vigente ha generado interpretaciones administrativas divergentes, aplicación desigual de beneficios laborales y falta de uniformidad en el reconocimiento de responsabilidades y deberes. En ese sentido, EPA entiende que la medida permitirá brindar certeza jurídica al sistema educativo al incorporar de manera clara y específica las funciones y responsabilidades de estos puestos dentro del texto de la Ley 85-2018. Además, sostienen que la medida ayudaría a reducir la discrecionalidad

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

administrativa, garantizar uniformidad en la aplicación de la política pública y fortalecer la coherencia estructural del sistema educativo público.

De igual forma, la organización aclara que la medida no crea nuevas posiciones ni altera la estructura organizacional existente del Departamento de Educación, sino que se limita a reconocer formalmente funciones que ya son ejercidas dentro del sistema educativo y a restituir derechos laborales inherentes a la naturaleza docente de dichos cargos. EPA añade que la restitución de beneficios como los recesos académicos y la acumulación de vacaciones procura colocar a este personal en igualdad de condiciones con otras figuras docentes que desempeñan funciones administrativas equivalentes.

Finalmente, EPA argumenta que la aprobación de la medida promovería igualdad en el trato dentro del servicio público educativo, ayudaría a prevenir el agotamiento ocupacional, fortalecería la retención de talento cualificado y contribuiría a la estabilidad institucional en la gestión académica y administrativa. A su vez menciona que el Proyecto constituye una medida correctiva necesaria para armonizar el texto legal con la realidad funcional del sistema educativo público, fortalecer la seguridad jurídica y reafirmar el compromiso del Estado con la dignidad profesional de quienes sostienen la misión educativa desde funciones de supervisión y gestión académica. A tal efecto, Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA) recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1100 por entender que representa una medida de justicia laboral, equidad institucional y fortalecimiento del sistema educativo de Puerto Rico.

Bps

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE ARECIBO

La Oficina Regional Educativa de Arecibo (en adelante ORE de Arecibo), presentó un memorial explicativo en el que expresó su apoyo a la medida por entender que representa una acción necesaria para reconocer formalmente dentro de la estructura legal del sistema educativo público las funciones que actualmente desempeñan diversos funcionarios con responsabilidades académicas y administrativas. El memorial sostiene que las figuras del Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo y Superintendente Auxiliar constituyen componentes fundamentales dentro de la estructura operacional y pedagógica del Departamento de Educación de Puerto Rico, debido a que desde dichas posiciones se ejerce supervisión directa de las escuelas, acompañamiento profesional a directores y docentes, así como la implantación efectiva de la política pública educativa.

La ORE de Arecibo expone que la medida responde a la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico con la realidad funcional del sistema educativo público, ya que estos funcionarios ejercen responsabilidades directamente vinculadas al proceso educativo, la supervisión pedagógica y la administración académica de las escuelas. De igual manera expresa que la aprobación de la medida representa un paso significativo

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

hacia la justicia laboral y la equidad institucional para quienes desempeñan funciones de liderazgo educativo dentro del sistema público de enseñanza. Asimismo, enfatiza que la educación pública constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, económico y democrático de Puerto Rico, por lo que el fortalecimiento de las estructuras de liderazgo educativo resulta esencial para garantizar la implantación efectiva de las políticas públicas dirigidas a mejorar el aprovechamiento académico, la calidad de enseñanza y la eficiencia administrativa del sistema escolar.

En cuanto a la naturaleza del puesto de superintendente escolar, el memorial explica que este funcionario, en sus distintas categorías funcionales, actúa como enlace estratégico entre el nivel central del Departamento de Educación y las comunidades escolares. Según se expone, sus funciones trascienden la mera administración burocrática y están dirigidas principalmente al fortalecimiento del proceso educativo y al mejoramiento continuo del aprovechamiento académico de los estudiantes. Entre las responsabilidades señaladas se encuentran la supervisión y acompañamiento del desempeño de los directores escolares, el monitoreo de la implantación curricular y de programas académicos, la coordinación de procesos de evaluación institucional y cumplimiento programático, el análisis de datos educativos para apoyar la toma de decisiones, la implantación de planes de mejoramiento escolar y la coordinación de la gestión administrativa necesaria para el funcionamiento efectivo de las escuelas.

Bps
La ORE de Arecibo sostiene que estas funciones evidencian que los superintendentes participan directamente en procesos educativos esenciales, lo que sustenta su reconocimiento como personal docente con funciones administrativas. También añade que el ejercicio de estas responsabilidades requiere preparación profesional en el campo de la educación, experiencia docente y conocimientos especializados en supervisión educativa, liderazgo instruccional, evaluación académica y gestión escolar. Asimismo, señala que estos funcionarios participan activamente en la implantación de iniciativas académicas del Departamento de Educación, incluyendo el análisis de resultados de evaluaciones estandarizadas, la supervisión de planes de mejoramiento escolar, la coordinación de estrategias de apoyo académico y el desarrollo profesional del personal educativo.

En relación con la situación jurídica actual, plantea que, a pesar de la importancia de estas funciones dentro del sistema educativo, las posiciones de Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo y Superintendente Auxiliar no se encuentran definidas expresamente dentro del texto de la Ley 85-2018, *supra*. Según el memorial, esta ausencia normativa ha permitido que dichos cargos hayan sido clasificados administrativamente como personal no docente o personal clasificado, provocando consecuencias directas sobre sus condiciones laborales. Entre las implicaciones identificadas se encuentran la pérdida del reconocimiento de los recesos académicos, la eliminación del derecho a la acumulación de dos días y medio de vacaciones por mes trabajado y la falta de uniformidad en la aplicación de beneficios

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

laborales comparables con otras posiciones docentes que ejercen funciones administrativas.

Por otro lado, menciona que dichas interpretaciones administrativas resultan inconsistentes con la naturaleza sustantiva de las funciones que estos funcionarios ejercen dentro del sistema educativo. En ese sentido, enfatiza que la Constitución de Puerto Rico reconoce la educación como una responsabilidad fundamental del Estado y que la Ley 85-2018, supra, establece la estructura organizacional y la política pública educativa del Departamento de Educación. Dentro de ese marco institucional, las funciones de supervisión académica, acompañamiento a las escuelas y monitoreo del desempeño institucional constituyen elementos esenciales para garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos del Estado.

Asimismo, el memorial sostiene que la medida permitirá corregir esta omisión mediante la incorporación expresa de estos cargos dentro del marco estatutario de la Ley 85-2018, reconociendo formalmente su carácter de personal docente con funciones administrativas. Según se plantea, este reconocimiento permitiría alinear la legislación con la estructura operacional real del sistema educativo, eliminar ambigüedades interpretativas sobre la clasificación de los puestos, garantizar uniformidad en la aplicación de beneficios laborales y fortalecer la coherencia organizacional dentro del Departamento de Educación. La ORE aclara además que la medida no crea nuevas posiciones ni modifica la estructura organizacional existente, sino que se limita a reconocer formalmente funciones que actualmente ya se ejercen dentro del sistema educativo público.

En cuanto al impacto de la medida sobre la gestión educativa, la ORE de Arecibo entiende que el reconocimiento adecuado de la naturaleza docente con funciones administrativas de estos funcionarios fortalecería la gestión educativa en distintos niveles. El memorial expone que ello promovería estabilidad institucional al garantizar condiciones laborales equitativas para quienes ejercen funciones de supervisión y liderazgo educativo. Además, contribuiría a la retención de profesionales altamente cualificados dentro del sistema público y permitiría consolidar una estructura de liderazgo educativo coherente con los principios de calidad, equidad y responsabilidad pública que orientan la política educativa de la Isla.

De igual forma, la ORE señala que la restitución del reconocimiento de los recesos académicos y del derecho a la acumulación de vacaciones colocaría a este personal en igualdad de condiciones con otras figuras docentes que desempeñan funciones administrativas de naturaleza equivalente. Según el memorial, ello promovería igualdad en el trato dentro del servicio público educativo, ayudaría a prevenir el agotamiento ocupacional asociado a la carga administrativa, fortalecería la continuidad de los procesos de supervisión escolar y garantizaría estabilidad en la gestión académica y administrativa. El documento aclara que dicha equiparación no constituye un privilegio

adicional, sino la corrección de una desigualdad generada por la falta de definición estatutaria.

Finalmente, los funcionarios expresaron su respaldo a la pieza legislativa por entender que la medida atiende una necesidad real dentro del sistema educativo público de Puerto Rico. Desde su experiencia directa en la supervisión y acompañamiento de las escuelas, reconocieron que las funciones que desempeñan los superintendentes escolares, superintendentes auxiliares y demás funcionarios incluidos en la medida poseen una naturaleza eminentemente educativa y están estrechamente vinculadas al proceso de enseñanza, aprendizaje y supervisión académica. Por consiguiente, concluyen que la aprobación de la medida fortalecería la seguridad jurídica, promovería la equidad laboral y consolidaría una estructura de liderazgo educativo capaz de responder efectivamente a las necesidades de las comunidades escolares, por lo que recomendaron respetuosamente la aprobación del Proyecto.

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE BAYAMÓN

Bps
La Oficina Regional Educativa de Bayamón (en adelante ORE Bayamón), presentó un memorial explicativo a favor del Proyecto del Senado 1100, por entender que representa una iniciativa necesaria para reconocer formalmente dentro de la estructura legal del Departamento de Educación funciones que actualmente son esenciales para el funcionamiento académico y administrativo del sistema educativo público de Puerto Rico. En su memorial, destacó la importancia de integrar formalmente dentro de la Ley 85-2018, *supra*, las figuras del Gerente de Operaciones, Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo y Superintendente Auxiliar, reconociendo expresamente su naturaleza como personal docente con funciones administrativas.

El memorial expone que la medida responde a la necesidad de armonizar la realidad funcional del sistema educativo con el marco jurídico vigente, debido a que estos funcionarios ejercen responsabilidades directamente relacionadas con el proceso educativo, la supervisión pedagógica y la administración académica de las escuelas. De igual manera expresa que la aprobación de la medida constituye un paso importante hacia la justicia laboral y la equidad institucional para quienes desempeñan funciones de liderazgo educativo dentro del sistema público de enseñanza.

Por otra parte, mencionó que la educación pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de Puerto Rico y que el fortalecimiento de las estructuras de liderazgo educativo resulta indispensable para garantizar la implantación efectiva de las políticas públicas dirigidas a mejorar el aprovechamiento académico, la calidad de enseñanza y la eficiencia administrativa del sistema escolar. En ese contexto, la medida se inserta dentro de un esfuerzo de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

fortalecimiento institucional al reconocer formalmente posiciones que actualmente desempeñan funciones esenciales en la supervisión académica y administrativa del sistema educativo público.

La ORE Bayamón indicó que la Ley 85-2018, *supra*, dispone que el sistema educativo debe garantizar el desarrollo integral del estudiante y reconoce como personal docente a aquellos profesionales que participan directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según el memorial, aunque el personal docente no se limita exclusivamente al salón de clases, incluye también funciones de supervisión académica, evaluación institucional, acompañamiento pedagógico y análisis de datos educativos. En ese sentido, sostienen que las funciones realizadas por los superintendentes escolares y funcionarios incluidos en la medida poseen una naturaleza eminentemente educativa y se encuentran directamente vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Bps
De igual manera expresa que la medida atiende un vacío normativo existente al reconocer formalmente dentro de la ley los puestos de Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo y Superintendente Auxiliar. Esta entiende que la ausencia de definiciones expresas sobre estos cargos ha provocado interpretaciones administrativas inconsistentes y clasificaciones que han afectado las condiciones laborales de dichos funcionarios. Entre las consecuencias identificadas se encuentran la pérdida del reconocimiento de los recesos académicos, la eliminación del derecho a la acumulación de dos días y medio de vacaciones por cada mes trabajado y la falta de uniformidad en la aplicación de beneficios laborales comparables con otras figuras docentes que desempeñan funciones administrativas.

Por otro lado, sostiene que la incorporación formal de estos cargos dentro de la Ley 85-2018, *supra*, permitiría garantizar consistencia en la interpretación de la ley, reconocer adecuadamente la naturaleza educativa de estos funcionarios y asegurar uniformidad en la aplicación de beneficios laborales. Cabe señalar que la medida no crea nuevas posiciones ni modifica la estructura organizacional existente, sino que se limita a reconocer formalmente funciones ya ejercidas dentro del sistema educativo público.

En cuanto al impacto de la medida, esta entiende que el reconocimiento adecuado de la naturaleza docente con funciones administrativas fortalecería la gestión educativa en varios niveles. Según el memorial, ello promovería estabilidad institucional al garantizar condiciones laborales equitativas para quienes ejercen funciones de supervisión y liderazgo educativo. Además, contribuiría a la retención de profesionales altamente cualificados con experiencia pedagógica y administrativa esencial para el mejoramiento de las escuelas y permitiría consolidar una estructura de liderazgo educativo coherente con los principios de calidad, equidad y responsabilidad pública que orientan la política educativa de la Isla.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

También expresa que la restitución del reconocimiento de los recesos académicos y del derecho a la acumulación de vacaciones coloca a este personal en igualdad de condiciones con otras figuras docentes que desempeñan funciones administrativas equivalentes. A su juicio, ello promovería igualdad en el trato dentro del servicio público educativo, ayudaría a prevenir el agotamiento ocupacional asociado a la carga administrativa, fortalecería la continuidad en los procesos de supervisión escolar y garantizaría estabilidad en la gestión académica y administrativa. El memorial aclara que dicha equiparación no constituye un privilegio adicional, sino la corrección de una desigualdad generada por la falta de definición estatutaria de estos cargos.

Finalmente, la ORE Bayamón expresó que el Proyecto del Senado 1100 constituye una medida necesaria para armonizar el texto de la Ley 85-2018, *supra*, con la realidad funcional del sistema educativo público de Puerto Rico. El memorial concluye que el reconocimiento estatutario de estos cargos fortalecería la seguridad jurídica, eliminaría ambigüedades interpretativas y promovería la equidad en las condiciones laborales dentro del Departamento de Educación. Asimismo, sostienen que la medida contribuiría al fortalecimiento de la gobernanza educativa al reconocer formalmente el rol de quienes tienen la responsabilidad de supervisar, acompañar y apoyar el funcionamiento académico y administrativo de las escuelas públicas de la Isla.

Bps

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE HUMACAO

La Oficina Regional Educativa de Humacao (en adelante ORE Humacao), expresó su respaldo a la pieza legislativa, por entender que la medida representa un paso importante para fortalecer el liderazgo educativo regional y reconocer formalmente la labor que realizan estos funcionarios dentro del sistema educativo público de Puerto Rico. En cuanto al contexto normativo y la problemática actual, expusieron que la Ley 85-2018, *supra*, creó una estructura educativa orientada a la descentralización administrativa, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del liderazgo escolar y regional. Sin embargo, sostienen que, aunque la ley reconoce expresamente la figura del Superintendente de la Oficina Regional Educativa, no desarrolló de manera específica la estructura funcional necesaria para la ejecución uniforme y efectiva de las responsabilidades asignadas a estos funcionarios. Según el memorial, en la práctica administrativa del Departamento de Educación operan y desempeñan funciones esenciales los cargos de Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo y Superintendente Auxiliar, aunque la ausencia de una integración expresa de dichos puestos en la ley ha provocado interpretaciones administrativas inconsistentes, ambigüedad en su clasificación funcional, falta de uniformidad en el reconocimiento de derechos y beneficios, vulnerabilidad institucional ante cambios administrativos e inseguridad jurídica para los servidores públicos que ocupan dichos cargos.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

El memorial también aborda la naturaleza docente y administrativa de los cargos incluidos en la medida. A esos fines, los comparecientes explican que las descripciones oficiales de puestos del Departamento de Educación evidencian que los superintendentes escolares y los superintendentes auxiliares ejercen liderazgo pedagógico directo dentro del sistema educativo. Entre las funciones señaladas se encuentran la supervisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la dirección de la implantación curricular, el análisis de datos académicos, la evaluación del desempeño docente y la coordinación de programas educativos. Asimismo, indican que estos puestos requieren certificación docente como condición para el desempeño del cargo, lo que, a su juicio, evidencia la naturaleza eminentemente educativa de sus funciones.

Añadió que la definición de personal docente contenida en la Ley 85-2018, supra, posee un alcance amplio y funcional que incluye expresamente tareas de supervisión, planificación, evaluación, liderazgo académico y apoyo directo al proceso educativo. Por consiguiente, entienden que resulta jurídicamente procedente y administrativamente necesario que estos cargos sean reconocidos formalmente como personal docente con funciones administrativas, conforme a lo dispuesto en la medida.

Bps
En cuanto a los méritos y justificación de la medida, el memorial sostiene que el Proyecto no crea nuevos puestos ni altera la estructura organizacional existente del Departamento de Educación. Por el contrario, afirman que la medida reconoce legalmente una realidad operacional ya establecida dentro del sistema educativo público. Además, señalan que la propuesta armoniza el texto de la Ley 85-2018, supra, con la práctica administrativa vigente, fortalece la Oficina Regional Educativa como eje operacional del sistema de educación pública y clarifica deberes, responsabilidades y líneas de supervisión.

De igual manera entienden que la medida promueve estabilidad institucional y continuidad administrativa al reducir la discrecionalidad en la clasificación del personal. A su vez, sostienen que al reconocer a los superintendentes escolares y superintendentes auxiliares los mismos beneficios marginales otorgados a los directores escolares, incluyendo una jornada laboral definida y la acumulación uniforme de licencias de vacaciones y enfermedad, la medida adelanta principios de equidad laboral, justicia administrativa y consistencia con la naturaleza docente de los cargos.

El memorial expresa que la aprobación del Proyecto ante nos tendría un efecto directo y positivo sobre la calidad del liderazgo educativo regional, la implantación fiel de la política pública, la supervisión efectiva de las escuelas, la toma de decisiones basada en evidencia y el apoyo a directores, maestros y comunidades escolares. Según los comparecientes, un sistema educativo robusto requiere un liderazgo profesional claramente definido, debidamente reconocido por ley y alineado con la misión educativa del Estado.

Finalmente, expresó que respalda firmemente la aprobación de la medida, por entender que la misma atiende un vacío normativo histórico, reafirma el valor profesional de los superintendentes escolares y superintendentes auxiliares, fortalece la gobernanza educativa regional y redundante en beneficio directo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema público de Puerto Rico. Por tales razones, exhortaron a la Asamblea Legislativa a otorgar curso favorable a la medida como un acto de justicia administrativa, coherencia normativa y compromiso con la excelencia educativa.

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE MAYAGÜEZ

La Oficina Regional Educativa de Mayagüez (en adelante ORE de Mayagüez), presentó un memorial explicativo en el que expresó su respaldo al Proyecto del Senado 1100 y expuso la postura de un grupo de superintendentes escolar y superintendentes auxiliares en torno a la medida. Indicó que para garantizar el desarrollo pleno e integral de los estudiantes resulta indispensable elevar los estándares de enseñanza y aprendizaje, promover la excelencia académica y reducir significativamente las brechas en el aprovechamiento estudiantil. En ese contexto, el memorial enfatiza que deben impulsarse acciones dirigidas a garantizar procesos educativos de calidad, fomentar la responsabilidad y creatividad en la atención de las necesidades educativas de los estudiantes y dotar al personal educativo de los recursos necesarios para apoyar su gestión educativa.

Bps
También hace referencia a los objetivos de la Reforma Educativa de Puerto Rico¹ y expone que la política pública educativa persigue colocar los mejores intereses de los estudiantes por encima de cualquier otro interés, de manera que estos puedan recibir una educación de calidad que les permita desarrollar al máximo sus capacidades y contribuir positivamente a la sociedad. Según el memorial, la reforma educativa busca responder a los retos económicos y sociales contemporáneos mediante cambios fundamentales en la dirección educativa de Puerto Rico y la creación de una estructura organizacional que permita alcanzar dichas metas.

Por otra parte, expresa que la Ley Núm. 144 de 9 de agosto de 2024, mediante la cual se añadieron disposiciones a la Ley 85-2018, *supra*, relacionadas con la formación integral del estudiante y el fortalecimiento del liderazgo académico dentro del sistema educativo; reconoce la importancia de los docentes y líderes académicos como parte esencial de los pilares del sistema educativo, incluyendo maestros, directores y facilitadores docentes. Sostiene que el éxito de cualquier institución pública o privada requiere contar con personal debidamente adiestrado, con condiciones laborales favorables y tratado con respeto, justicia e igualdad.

¹ Ley 85-2018, *Supra*

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

De igual forma, el memorial cita disposiciones de la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955² y del Reglamento de Personal Núm. 9180 del Departamento de Educación. Según expone, dichas disposiciones reconocen como personal docente no solamente a maestros y directores escolares, sino también a otro personal con funciones directivas, administrativas y de supervisión dentro del sistema educativo público que posea certificaciones docentes expedidas conforme a la ley. Expresa que estas disposiciones evidencian que las funciones de supervisión, administración y liderazgo educativo forman parte integral de la función docente reconocida por el ordenamiento jurídico vigente.

En cuanto a la medida, esta indica que la misma que persigue definir e integrar formalmente dentro de la estructura de la Oficina Regional Educativa las figuras del Gerente de Operaciones, Superintendente Auxiliar, Superintendente Escolar Académico y Superintendente Escolar Administrativo. Según el memorial, aunque dichos cargos ya existen y operan dentro del sistema educativo conforme a las descripciones oficiales de puestos vigentes, el proyecto procura reconocer expresamente las funciones esenciales que realizan estos funcionarios dentro de la estructura educativa del Departamento de Educación.

Bps
El memorial destaca que estos funcionarios ejercen funciones relacionadas con supervisión pedagógica, implantación curricular, evaluación del desempeño docente, análisis de datos académicos, coordinación de programas educativos, apoyo directo a la gestión escolar y supervisión administrativa y operacional de las escuelas. Además, se señala que estos funcionarios realizan seguimiento y cotejo del cumplimiento de actividades académicas, programáticas, administrativas y operacionales dentro de las escuelas públicas del País. La ORE entiende que el proyecto establecería de manera clara que dichos funcionarios realizan funciones docentes y administrativas conforme a las descripciones oficiales de puestos del Departamento de Educación.

La ORE Mayagüez considera favorable la medida porque reconoce al Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo, Superintendente Auxiliar y Gerente de Operaciones como parte fundamental de los procesos docentes y administrativos que se llevan a cabo en las escuelas públicas de Puerto Rico. Según expone el memorial, la legislación y reglamentación vigente ya reconocen la importancia de impulsar acciones que garanticen procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad y la participación de docentes y líderes académicos en dichos procesos.

El memorial añade que el Proyecto establece funciones claras y definidas acordes con las políticas públicas vigentes y reconoce que estos funcionarios ejercen tareas relacionadas con supervisión pedagógica, implantación curricular, evaluación docente,

² Ley para Regular la Certificación de Maestros

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

análisis de datos académicos, coordinación de programas educativos y apoyo directo a la gestión escolar. Asimismo, sostiene que la medida permitiría uniformar las horas trabajadas y los beneficios marginales de estos funcionarios con los de los directores escolares y otro personal docente y docente administrativo que actualmente disfruta de mayores beneficios relacionados con sus licencias y condiciones laborales.

En su conclusión, reiteró que el Proyecto define e integra formalmente las figuras del Gerente de Operaciones, Superintendente Auxiliar, Superintendente Escolar Académico y Superintendente Escolar Administrativo dentro de la estructura de las Oficinas Regionales Educativas. Además, el memorial sostiene que la medida clarifica las funciones de dichos puestos, incluyendo supervisión pedagógica, implantación curricular, evaluación del desempeño docente, análisis de datos académicos, coordinación de programas educativos, apoyo a la gestión escolar y seguimiento de asuntos administrativos, docentes y fiscales de las escuelas.

Bps Finalmente, expresó que los beneficios marginales propuestos por la medida hacen justicia a estos funcionarios y promueven equidad en las condiciones laborales dentro del Departamento de Educación. El memorial sostiene que la medida no representa una erogación económica adicional significativa para la agencia y que restablece derechos adquiridos que, a juicio de los comparecientes, fueron afectados por vacíos existentes en la Ley 85-2018, *supra*. Por lo que recomendaron que se utilice el término "Docente Administrativo" para clasificar los puestos incluidos en el proyecto.

OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE PONCE

La Oficina Regional Educativa de Ponce (en adelante ORE Ponce) presentó un memorial explicativo en respaldo al Proyecto del Senado 1100, en el que expresó su apoyo a la medida por entender que representa un paso importante hacia la justicia y la equidad laboral para el personal docente con funciones administrativas dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico. Según el memorial, la medida persigue alinear la realidad operativa del sistema educativo público con el marco normativo vigente, reconociendo expresamente la función docente-administrativa de estos cargos. La ORE Ponce sostiene que la ausencia de reconocimiento expreso en la legislación ha generado interpretaciones distintas sobre la clasificación y beneficios laborales de estos funcionarios, provocando inconsistencias administrativas dentro del sistema educativo público. En ese sentido, expresan que la aprobación de la medida representa un avance significativo en términos de justicia laboral y fortalecimiento institucional para la gestión educativa.

En cuanto a la situación jurídica actual, exponen que, bajo la estructura vigente de la Ley 85-2018, *supra*, los cargos concernidos no se encuentran definidos expresamente dentro del texto legal, aun cuando forman parte sustantiva del funcionamiento operativo y académico del sistema educativo público. Según se plantea, esta omisión legislativa ha

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

permitido que, mediante determinaciones administrativas, dichos cargos hayan sido catalogados como personal no docente o como personal clasificado, lo que ha tenido como consecuencia la exclusión de beneficios históricamente reconocidos al personal docente con funciones administrativas. Entre estos beneficios, el memorial destaca el reconocimiento de los recesos académicos y la acumulación de dos días y medio de vacaciones por cada mes de servicio.

A su vez indican que dicha interpretación administrativa resulta incompatible con la naturaleza y el alcance de las funciones que desempeñan estos funcionarios, debido a que sus responsabilidades inciden directamente en la supervisión académica, la gestión pedagógica, la administración escolar y el cumplimiento de la política pública educativa. Por tal razón, entienden que resulta imprescindible que la Asamblea Legislativa atienda la brecha normativa identificada y restablezca el trato correspondiente a la naturaleza docente-administrativa de estas funciones.

Bps
Estos indican que el Proyecto es una medida de justicia y equidad dirigida a restaurar derechos laborales al personal docente con funciones administrativas. A esos fines, se expone que la medida reafirma que los cargos de Gerente de Operaciones, Superintendente Auxiliar, Superintendente Escolar Académico y Superintendente Escolar Administrativo deben ser considerados personal docente conforme a la Ley 85-2018, debido a que participan directamente en procesos educativos, planificación académica, supervisión pedagógica e implantación de estrategias que impactan el aprovechamiento estudiantil.

Entre las funciones atribuidas a estos cargos, el memorial menciona la supervisión y acompañamiento de directores y docentes, la ejecución de planes de mejoramiento escolar, la evaluación de desempeño y cumplimiento, la coordinación de procesos administrativos escolares y la garantía del cumplimiento de la normativa educativa vigente. Según el memorial, estas tareas se encuentran directamente ligadas a la función educativa del Estado, razón por la cual entienden que dichos funcionarios no pueden ser considerados personal no docente.

Asimismo, plantea que la legislación vigente no provee una definición expresa de los cargos objeto de la medida, aun cuando estos son ejercidos de manera activa y esencial dentro de la estructura organizacional del Departamento de Educación. Según el memorial, esta ausencia normativa ha provocado interpretaciones administrativas divergentes, aplicación desigual de beneficios laborales y falta de uniformidad en el reconocimiento de responsabilidades y deberes. En respuesta a ello, sostienen que la medida establecería de forma clara y explícita las funciones y responsabilidades correspondientes a estos cargos dentro de la Ley 85-2018, *supra*.

El memorial añade que la medida permitiría proveer certeza jurídica al marco normativo educativo, limitar la discrecionalidad administrativa, asegurar uniformidad

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

en la implantación de la política pública y consolidar la coherencia estructural del sistema educativo. De igual forma, aclara que el proyecto no crea nuevas posiciones ni altera la estructura organizacional existente, sino que se limita a reconocer formalmente funciones ya desempeñadas y a restituir derechos inherentes a la naturaleza docente de estos funcionarios.

En cuanto al impacto de la medida sobre las condiciones laborales, la ORE Ponce sostiene que la restitución del reconocimiento de los recesos académicos y del derecho a la acumulación de vacaciones coloca a este personal en igualdad de condiciones con otras figuras docentes que desempeñan funciones administrativas equivalentes. Según se expone en el memorial, ello promovería igualdad de trato dentro del servicio público educativo, contribuiría a prevenir el agotamiento ocupacional, favorecería la retención de talento cualificado y fortalecería la estabilidad institucional en la gestión académica y administrativa. Asimismo, el memorial aclara que dicha equiparación no constituye un privilegio adicional, sino la corrección de una desigualdad producida por la falta de definición estatutaria de estos cargos.

Bps
Finalmente, expresó que el Proyecto del Senado 1100 constituye una medida correctiva necesaria para armonizar el texto estatutario con la realidad funcional del sistema educativo público de Puerto Rico. Según el memorial, la aprobación de la medida fortalecería la seguridad jurídica, eliminaría ambigüedades interpretativas y aseguraría la correcta aplicación de la Ley 85-2018, *supra*. Asimismo, sostienen que la restitución de derechos laborales representa una reafirmación del compromiso del Estado con la dignidad profesional de quienes sostienen la misión educativa desde funciones de supervisión y gestión académica.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1100, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar detenidamente el Proyecto del Senado 1100 y analizar los memoriales explicativos sometidos por las entidades comparecientes, concluye que la medida responde a una necesidad real dentro del sistema educativo público y atiende un vacío normativo que, por años, ha generado incertidumbre respecto a la ubicación jurídica, clasificación funcional y alcance de las responsabilidades de diversos funcionarios que

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

desempeñan un rol esencial dentro de las Oficinas Regionales Educativas del Departamento de Educación de Puerto Rico.

La evidencia recibida durante el proceso legislativo demuestra que las figuras del Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo, Superintendente Auxiliar y Gerente de Operaciones forman parte activa del funcionamiento cotidiano del sistema educativo y realizan funciones de alta responsabilidad relacionadas con la supervisión académica, el acompañamiento a las comunidades escolares, la implantación de la política pública educativa, la coordinación de programas, la evaluación del desempeño institucional y el apoyo directo a los directores escolares y al personal docente. No se trata, por tanto, de crear una nueva estructura administrativa, sino de reconocer legislativamente una realidad operacional ya existente y dotarla de la certeza jurídica necesaria para garantizar uniformidad en su aplicación.

Bps
La Comisión reconoce que el Departamento de Educación expresó reservas en torno a determinados aspectos de la medida, particularmente en lo relacionado con la clasificación de estos funcionarios y las implicaciones administrativas que podrían derivarse de extenderles determinados beneficios laborales. Tales planteamientos fueron evaluados con la seriedad que ameritan y constituyeron parte integral del análisis realizado por esta Comisión. Sin embargo, dichas preocupaciones no desvirtúan el propósito fundamental de la medida ni disminuyen la necesidad de que la legislación refleje adecuadamente la estructura funcional bajo la cual actualmente opera el propio Departamento de Educación.

Resulta particularmente significativo que el propio Departamento de Educación reconoce en su memorial que estos funcionarios desempeñan funciones indispensables para el funcionamiento del sistema educativo y que constituyen parte esencial de la operación de las Oficinas Regionales Educativas. Precisamente ese reconocimiento evidencia la necesidad de que la Ley 85-2018 sea armonizada con la realidad administrativa vigente, eliminando las ambigüedades interpretativas que durante años han propiciado criterios distintos sobre la naturaleza de estos cargos y las consecuencias laborales derivadas de su clasificación.

Asimismo, la Comisión considera que brindar un reconocimiento expreso a estas figuras fortalece la seguridad jurídica, promueve una administración pública más uniforme y transparente y contribuye a consolidar una estructura organizacional claramente definida. La certeza normativa constituye un elemento indispensable para la buena gobernanza, pues permite delimitar con precisión las funciones, responsabilidades y líneas de autoridad de quienes tienen a su cargo la supervisión y el apoyo del sistema escolar. Una estructura administrativa clara redundará en procesos más eficientes, mayor estabilidad institucional y una mejor implantación de la política pública educativa.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Segundo Informe Positivo P. del S. 1100

De igual forma, esta Comisión estima que el fortalecimiento del liderazgo regional constituye un componente indispensable para mejorar el funcionamiento del sistema público de enseñanza. Las Oficinas Regionales Educativas representan el principal enlace entre el nivel central del Departamento de Educación y las comunidades escolares; por ello, resulta imprescindible que los funcionarios que ejercen responsabilidades de supervisión, coordinación y apoyo cuenten con un reconocimiento legal claro que elimine incertidumbres y permita el desempeño efectivo de sus funciones dentro del marco jurídico aplicable.

La aprobación de esta medida también representa un paso importante hacia una mayor coherencia entre la legislación y la práctica administrativa. Un ordenamiento jurídico moderno debe responder a la realidad institucional que pretende regular y ofrecer herramientas que promuevan estabilidad, continuidad y consistencia en la administración pública. En ese sentido, el Proyecto del Senado 1100 no altera la organización existente del Departamento de Educación, sino que la fortalece mediante la incorporación expresa de figuras que ya forman parte de su operación cotidiana y cuya aportación al sistema educativo ha sido ampliamente reconocida por las entidades comparecientes.

En consecuencia, esta Comisión entiende que los beneficios institucionales que representa la aprobación de la medida superan las reservas administrativas planteadas por el Departamento de Educación, las cuales podrán ser atendidas mediante la correspondiente reglamentación y los mecanismos administrativos que la propia agencia adopte para la implantación de la ley. Lo verdaderamente trascendental es que el ordenamiento jurídico refleje con fidelidad la realidad operacional del sistema educativo y provea un marco legal claro, uniforme y consistente para el desempeño de estas funciones.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico **recomienda la aprobación** del P. del S. 1100, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1100

B. C. P. 106

20 de febrero de 2026

Presentado por la señora Pérez Soto (*Por Petición*)

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para ~~añadir nuevos incisos 29, 56, 57 y 58, y reenumerar los actuales incisos 29, 56, 57, 58 y subsiguientes, correspondientemente, del Artículo 1.03,~~ añadir nuevos Artículos 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, y reenumerar los actuales artículos 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y los subsiguientes, correspondientemente, de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de definir e integrar las figuras del ~~Gerente de Operaciones,~~ Superintendente Auxiliar, Superintendente Escolar Académico y Superintendente Escolar Administrativo dentro de la estructura de la Oficina Regional Educativa, y establecer sus deberes y responsabilidades; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, estableció un marco normativo dirigido a fortalecer el sistema de educación pública mediante la descentralización administrativa, la rendición de cuentas y el desarrollo de un liderato educativo profesional y capacitado. Como parte de dicha estructura, el Capítulo II de la Ley reconoce la Oficina Regional Educativa como el componente operacional encargado de implantar la política pública educativa y asigna al Superintendente de la Oficina Regional Educativa la responsabilidad de dirigir dicha gestión a nivel regional.

No obstante, aunque la Ley 85, *supra*, reconoce expresamente la figura del Superintendente de la Oficina Regional Educativa, la estructura funcional que opera bajo su dirección, y que resulta indispensable para la ejecución efectiva de la política educativa, no se encuentra desarrollada de forma expresa en el texto legal. En particular, la Ley no define ni integra formalmente las figuras del Superintendente Escolar Académico, el Superintendente Escolar Administrativo, ~~el y el~~ Superintendente Auxiliar ~~y el Gerente de Operaciones~~, a pesar de que dichos cargos existen, operan y desempeñan funciones esenciales dentro del sistema educativo conforme a las descripciones oficiales de puestos vigentes.

Bps Las descripciones de puestos del Departamento de Educación evidencian que estos funcionarios ejercen funciones de supervisión pedagógica, implantación curricular, evaluación del desempeño docente, análisis de datos académicos, coordinación de programas educativos y apoyo directo a la gestión escolar. Asimismo, en el caso de los Superintendentes Escolares, ~~al igual que los Gerentes de Operaciones~~, el propio Departamento exige y expide certificación docente como requisito para el desempeño del cargo, lo que constituye un reconocimiento administrativo expreso de la naturaleza docente de dichas funciones.

La definición de "personal docente" contenida en la Ley 85 es amplia y funcional, y abarca a todo personal cuyas funciones inciden directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo labores de supervisión, planificación, evaluación y liderazgo educativo. A la luz de dicha definición, resulta evidente que los cargos de Superintendente Escolar Académico, Superintendente Escolar Administrativo, y el Superintendente Auxiliar ~~y Gerente de Operaciones~~ cualifican como personal docente. Sin embargo, la ausencia de disposiciones específicas en el Capítulo II, ha dado lugar a interpretaciones administrativas inconsistentes sobre su ubicación estructural y su clasificación dentro del sistema de personal del Departamento de Educación.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa atiende dicho vacío normativo integrando expresamente estas figuras al Capítulo II de la Ley 85, definiendo su rol dentro

de la Oficina Regional Educativa y estableciendo de manera clara sus deberes y responsabilidades generales, sin invadir el ámbito reglamentario ni alterar la estructura organizacional existente. Esta enmienda no crea cargos nuevos ni modifica las funciones que actualmente se desempeñan, sino que reconoce en la ley la realidad funcional ya existente en el sistema educativo.

Asimismo, al integrar estas figuras dentro de la estructura estatutaria de la Ley 85, se fortalece la coherencia interna del ordenamiento educativo, se promueve la estabilidad institucional y se reafirma la correcta interpretación de la definición de personal docente conforme a la naturaleza de las funciones y los requisitos profesionales exigidos para estos cargos.

En síntesis, esta medida persigue armonizar el texto de la Ley 85, con la operación real del sistema educativo, fortalecer el liderato académico y administrativo en el nivel regional y subregional, y proveer claridad normativa que redunde en una implantación más efectiva de la política pública educativa y en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje en el sistema de educación pública.

Bps
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 ~~Sección 1. Se añade un nuevo inciso 29 al Artículo 1.03. de la Ley 85-2018, según~~
2 ~~enmendada, para que lea como sigue:~~

3 ~~29. Gerente de Operaciones: Funcionario del Departamento de Educación responsable de~~
4 ~~dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas, programáticas,~~
5 ~~administrativas, operacionales y fiscales de la unidad a su cargo, incluyendo la implantación de la~~
6 ~~política pública educativa, la planificación estratégica, el desarrollo curricular, la supervisión de~~
7 ~~personal, el análisis de datos, la rendición de cuentas y el cumplimiento de leyes, reglamentos y~~
8 ~~estándares académicos, conforme a esta Ley y la reglamentación aplicable.~~

Sección 2. ~~Se añade un nuevo inciso 56 al Artículo 1.03. de la Ley 85 2018, según enmendada, para que lea como sigue:~~

~~56. Superintendentes Auxiliares: Funcionario del Departamento de Educación adscrito a la Oficina Regional Educativa responsable de brindar apoyo técnico, supervisión especializada y asistencia directa a los directores de escuela y a las comunidades escolares, mediante el seguimiento, análisis y fortalecimiento de los procesos académicos, programáticos, administrativos y operacionales, la implantación de estrategias basadas en evidencia, el desarrollo profesional del personal escolar y el cumplimiento de los planes e iniciativas institucionales, conforme a la política pública educativa, esta Ley y la reglamentación aplicable. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del Superintendente Escolar correspondiente.~~

Sección 3. ~~Se añade un nuevo inciso 57 al Artículo 1.03. de la Ley 85 2018, según enmendada, para que lea como sigue:~~

Bps
~~57. Superintendente Escolar Académico: Funcionario del Departamento de Educación adscrito a la Oficina Regional Educativa responsable de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos académicos y programáticos de la región, incluyendo la planificación estratégica, la implantación curricular, el análisis de datos, la supervisión del personal académico y el seguimiento a las iniciativas y planes de mejoramiento escolar, conforme a la política pública educativa, esta Ley y la reglamentación aplicable. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del Superintendente de la Oficina Regional Educativa.~~

Sección 4. ~~Se añade un nuevo inciso 58 al Artículo 1.03. de la Ley 85 2018, según enmendada, para que lea como sigue:~~

1 ~~58. Superintendente Escolar Administrativo: Funcionario del Departamento de Educación~~
2 ~~adscrito a la Oficina Regional Educativa responsable de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar~~
3 ~~los procesos administrativos, operacionales y fiscales de la región, incluyendo la administración~~
4 ~~presupuestaria, la gestión de recursos humanos y materiales, la supervisión de facilidades, la~~
5 ~~implantación de planes estratégicos administrativos y el cumplimiento de los servicios de apoyo~~
6 ~~necesarios para la prestación efectiva de los servicios educativos, conforme a la política pública~~
7 ~~educativa, esta Ley y la reglamentación aplicable. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del~~
8 ~~Superintendente de la Oficina Regional Educativa.~~

9 ~~Sección 5. Renumeración de incisos del Artículo 1.03, de la Ley 85-2018, según~~
10 ~~enmendada:~~

11 ~~Se reenumeran los actuales incisos 29 al 54 del Artículo 1.03 de la Ley Núm. 85-2018,~~
12 ~~según enmendada, a incisos 30 al 55, respectivamente.~~

Bps 13 ~~Se reenumeran, además, los actuales incisos 55 al 57 del Artículo 1.03 de la Ley~~
14 ~~Núm. 85-2018, según enmendada, a incisos 59 al 61, respectivamente.~~

15 ~~Sección 6.- 1.- Se añade un nuevo Artículo 2.09 a la Ley 85-2018, según enmendada,~~
16 ~~para que lea como sigue:~~

17 ~~Artículo 2.09. – Superintendente Escolar Académico~~

18 ~~El Superintendente Escolar Académico será el funcionario del Departamento de Educación~~
19 ~~adscrito a la Oficina Regional Educativa responsable de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar~~
20 ~~los procesos académicos y programáticos de la región, incluyendo la planificación estratégica, la~~
21 ~~implantación curricular, el análisis de datos, la supervisión del personal académico y el~~
22 ~~seguimiento a las iniciativas y planes de mejoramiento escolar, conforme a la política pública~~

1 educativa, esta Ley y la reglamentación aplicable. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del
 2 Superintendente de la Oficina Regional Educativa. El Superintendente Escolar Académico se
 3 clasificará como personal docente con funciones administrativas y disfrutará de los mismos
 4 beneficios y derechos marginales que poseen los directores de escuelas incluyendo los recesos
 5 académicos establecidos en el calendario escolar donde no se brinda apoyo a la docencia. El horario
 6 laboral continuará 7 ½ horas laborables al día y acumulará 2 ½ días de vacaciones al mes.

7 Sección 7.-2.- Se añade un nuevo Artículo 2.10. a la Ley 85-2018, según
 8 enmendada, para que lea como sigue:

9 Artículo 2.10. – Deberes y responsabilidades del Superintendente Escolar Académico

10 El Superintendente Escolar Académico tendrá, sin limitarse, los siguientes deberes y
 11 responsabilidades:

12 (a) Dirigir, supervisar, coordinar y organizar todas las actividades académicas y
 13 programáticas del Área de Asuntos Académicos en coordinación con los superintendentes
 14 auxiliares y directores ejecutivos bajo su supervisión.

15 (b) Implementar las leyes, los reglamentos y la política pública establecida en el
 16 Departamento.

17 (c) Dirigir los procesos académicos de la Oficina Regional Educativa y garantizar el
 18 funcionamiento efectivo y eficiente de las divisiones de:

- 19 1. Programas Académicos y Apoyo a la Docencia;
- 20 2. Gerencia Escolar;
- 21 3. Servicio al Estudiante y la Comunidad; y
- 22 4. Educación Alternativa.

1 (d) Supervisar, apoyar y dar seguimiento periódicamente a las labores del personal bajo su
2 supervisión.

3 (e) Convocar a los directores de escuela a reuniones periódicas para dar seguimiento a sus
4 necesidades para cumplir con las actividades académicas y programáticas y otros asuntos
5 inherentes a las divisiones adscritas al Área de Asuntos Académicos.

6 (f) Dirigir y supervisar el estudio de necesidades de las divisiones adscritas al Área de
7 Asuntos Académicos para establecer prioridades y apoyar el desarrollo de los respectivos
8 planes de acción usando las estrategias basadas en evidencia recomendadas por el nivel
9 central.

10 (g) Diseñar, implementar y evaluar el plan estratégico del Área Académica acorde con las
11 prioridades establecidas y alineadas con la política pública del Departamento para
12 promover el éxito académico y el bienestar de cada estudiante y fomentar una cultura
13 laboral y escolar de altas expectativas.

14 (h) Establecer y desarrollar un plan de mejoramiento profesional para el personal del Área
15 Académica de la Oficina Regional Educativa y facilitar el de las escuelas.

16 (i) Recopilar datos sobre la efectividad de las estrategias y prácticas basadas en evidencia
17 en las escuelas de la Oficina Regional Educativa, con el fin de promover una cultura de uso
18 de los resultados.

19 (j) Supervisar y dar apoyo a los planes de acción de las divisiones adscritas al Área
20 Académica para garantizar el éxito académico y el bienestar de cada estudiante.

1 (k) Promover la utilización del liderazgo transformacional para promover el éxito
2 académico y el bienestar de cada estudiante y garantizar la efectividad de los procesos en
3 las divisiones bajo su supervisión.

4 (l) Dirigir y dar seguimiento, en colaboración con la Sección de Assessment, a la
5 implementación del programa de medición de la Oficina Regional Educativa, que incluye
6 pruebas estandarizadas, pruebas de ubicación y por asignatura.

7 (m) Supervisar y colaborar en el desarrollo de los programas Schoolwide y TAS de
8 mejoramiento educativo en los núcleos escolares participantes.

9 (n) Supervisar y promover la creación de comunidades de aprendizaje con directores,
10 maestros, padres, estudiantes, personal de apoyo y miembros de la comunidad para
11 promover el éxito académico y el bienestar de cada estudiante.

12 (o) Fomentar una cultura de aprendizaje continuo, de altas expectativas e investigación
13 basada en evidencia y cultivar una comunidad escolar inclusiva, comprensiva y solidaria
14 que promueve el éxito académico y el bienestar de cada estudiante de la Oficina Regional
15 Educativa.

16 (p) Establecer alianzas con las universidades y otras instituciones educativas para
17 promover la calidad del aprendizaje en la sala de clases de las escuelas de su Oficina
18 Regional Educativa.

19 (q) Realizar la evaluación de desempeño de los superintendentes auxiliares, directores
20 ejecutivos y otro personal de las divisiones adscritas al Área de Asuntos Académicos.

21 (r) Coordinar y evaluar el trabajo de los estadísticos y del Especialista en Tecnología
22 Educativa adscritos al Área de Asuntos Académicos.

1 (s) *Supervisar, apoyar y dar seguimiento al cumplimiento del calendario de actividades de:*

2 1. *redacción, evaluación y aprobación del Diseño de Excelencia Escolar (DEE);*

3 2. *informe de progreso del DEE;*

4 3. *evaluación de desempeño de las escuelas y la Oficina Regional Educativa;*

5 4. *certificación de Consejos Escolares;*

6 5. *inducción del personal docente y docente administrativo de las escuelas y la Oficina*
7 *Regional Educativa que sean de nuevo ingreso, nuevos en el puesto o que hayan*
8 *interrumpido su servicio por cinco años o más;*

9 6. *matrícula en línea;*

10 7. *organización escolar de cada escuela;*

11 8. *administración de pruebas estandarizadas; y*

12 9. *otros procesos académicos relacionados.*

13 (t) *Supervisar, apoyar y dar seguimiento a las actividades académicas, programáticas,*
14 *administrativas, operacionales y fiscales de las escuelas de la Oficina Regional Educativa.*

15 (u) *Garantizar el cumplimiento de los planes de trabajo, planes de acción correctiva,*
16 *programas e iniciativas de las divisiones adscritas al Área de Asuntos Académicos.*

17 (v) *Convocar y dirigir las reuniones profesionales del Área de Asuntos Académicos donde*
18 *se analizan:*

19 1. *situaciones de trabajo;*

20 2. *retos relacionados a los servicios y buen funcionamiento de las divisiones bajo su*
21 *supervisión; y*

1 3. la revisión periódica del progreso de las escuelas en el logro de las metas y objetivos
2 académicos establecidos.

3 (w) Participar en la preparación y desarrollo del plan de trabajo de la Oficina Regional
4 Educativa, teniendo en consideración el análisis de los estudios de necesidades de
5 estudiantes, familias, maestros, personal de apoyo, directores, personal no docente y
6 comunidad.

7 (x) Desarrollar redes de comunicación digitales por medio de las herramientas provistas
8 por el Departamento o disponibles en la internet para que los superintendentes auxiliares,
9 directores ejecutivos y otro personal a su cargo puedan compartir sus prácticas exitosas y
10 fomentar una comunidad de aprendizaje profesional virtual.

11 (y) Supervisar que el personal de las divisiones adscritas al Área de Asuntos Académicos
12 mantenga al día el registro de su planificación semanal e intervenciones académicas en las
13 escuelas de la Oficina Regional Educativa en el Portal de Cumplimiento y Seguimiento
14 (PCS), o en un medio digital provisto por el supervisor inmediato.

15 (z) Mantener una comunicación efectiva con el personal adscrito al Área de Asuntos
16 Académicos, Área de Asuntos Administrativos y la Oficina del Superintendente Regional.

17 (aa) Asistir a las reuniones profesionales, adiestramientos, conferencias y actividades del
18 Departamento de Educación donde ha sido convocado.

19 (bb) Recopilar y mantener al día en forma organizada y accesible información relevante a
20 sus intervenciones y su labor, incluyendo:

- 21 1. informes (estudios de necesidades, planes de trabajo, planificación semanal,
22 informes mensuales de labor realizada e informes anuales de logros);

2. *hojas de visitas a la escuela y hojas de salida;*
3. *estudios e investigaciones basados en evidencia para el mejoramiento del aprovechamiento de los estudiantes, según los subgrupos;*
4. *material de divulgación de los programas o sus actividades, proyectos, planes o iniciativas; y*
5. *otros informes solicitados o requeridos, enviando copia de estos al programa según sean solicitados.*

(cc) *Mantener al día el registro de su planificación semanal e intervenciones académicas en las escuelas en el Portal de Cumplimiento y Seguimiento (PCS), o en un medio digital provisto por el supervisor inmediato.*

(dd) *Realizar otras tareas afines a su puesto docente administrativo que le sean encomendadas por el Secretario de Educación o su representante para el buen funcionamiento de las escuelas, la Oficina Regional Educativa y el Área de Asuntos Académicos, ya que las funciones inherentes a cada categoría no son restrictivas y dependerán de las necesidades de las escuelas servidas por la Oficina Regional Educativa.*

Sección 8.-3.- *Se añade un nuevo Artículo 2.11. a la Ley 85-2018, según enmendada, para que lea como sigue:*

Artículo 2.11. – Superintendente Escolar Administrativo

El Superintendente Escolar Administrativo será el funcionario del Departamento de Educación adscrito a la Oficina Regional Educativa responsable de dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos administrativos, operacionales y fiscales de la región, incluyendo la administración presupuestaria, la gestión de recursos humanos y materiales, la supervisión de

1 facilidades, la implantación de planes estratégicos administrativos y el cumplimiento de los
 2 servicios de apoyo necesarios para la prestación efectiva de los servicios educativos, conforme a la
 3 política pública educativa, esta Ley y la reglamentación aplicable. Ejercerá sus funciones bajo la
 4 supervisión del Superintendente de la Oficina Regional Educativa. El Superintendente Escolar
 5 Administrativo se clasificará como personal docente con funciones administrativas y disfrutará de
 6 los mismos beneficios y derechos marginales que poseen los directores de escuelas incluyendo los
 7 recesos académicos establecidos en el calendario escolar donde no se brinda apoyo a la docencia. El
 8 horario laboral continuará 7 ½ horas laborables al día y acumulará 2 ½ días de vacaciones al mes.

9 Sección 9.-4.- Se añade un nuevo Artículo 2.12. a la Ley 85-2018, según
 10 enmendada, para que lea como sigue:

11 Artículo 2.12. – Deberes y responsabilidades del Superintendente Escolar Administrativo

12 El Superintendente Escolar Administrativo tendrá, sin limitarse, los siguientes deberes y
 13 responsabilidades:

14 (a) Dirigir, supervisar, coordinar y organizar todas las actividades del Área de Asuntos
 15 Administrativos en coordinación con el personal bajo su supervisión o coordinación.

16 (b) Implementar las leyes, los reglamentos y la política pública establecida en el
 17 Departamento.

18 (c) Dirigir los procesos administrativos de la Oficina Regional Educativa (ORE) y
 19 garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de las siguientes divisiones:

20 1. División de Autoridad Escolar de Alimentos;

21 2. Sección de Compra y Propiedad;

22 3. Sección Administrativa; y

1 4. Sección de OSIAT.

2 (d) Administrar eficientemente el presupuesto asignado a la Oficina Regional Educativa
3 en coordinación con el Superintendente Regional.

4 (e) Supervisar la utilización eficiente de equipos, materiales, documentos, libros y
5 facilidades físicas asignadas a la Oficina Regional Educativa.

6 (f) Supervisar, apoyar y dar seguimiento periódicamente a las labores del personal bajo su
7 dirección.

8 (g) Administrar y dar seguimiento a la coordinación e implementación de los servicios de
9 OMEF y AEP para que los planteles escolares estén en óptimas condiciones y seguros.

10 (h) Dirigir el estudio de necesidades de las divisiones adscritas al Área de Asuntos
11 Administrativos para establecer prioridades y apoyar el desarrollo de los respectivos planes
12 de acción.

Bps 13 (i) Diseñar, implementar y evaluar el plan estratégico del Área Administrativa acorde con
14 las prioridades establecidas y alineadas con la política pública del Departamento.

15 (j) Establecer y desarrollar un plan de mejoramiento profesional para el personal bajo su
16 supervisión.

17 (k) Recopilar datos sobre la efectividad de las estrategias y acciones implementadas con el
18 fin de promover una cultura de uso de los resultados y altas expectativas.

19 (l) Preparar y rendir anualmente un informe de logros de la labor realizada en el área
20 administrativa.

21 (m) Supervisar y evaluar periódicamente los protocolos y los planes operacionales de
22 emergencia de las escuelas y de la Oficina Regional Educativa.

- 1 (n) Diseñar planes de acción dirigidos a promover la calidad de los procesos y servicios del
2 Área de Asuntos Administrativos.
- 3 (o) Promover la utilización de modelos de supervisión, seguimiento y evaluación para la
4 efectividad de los procesos administrativos.
- 5 (p) Realizar la evaluación de desempeño del personal del Departamento adscrito a la
6 división y a las secciones del Área de Asuntos Administrativos.
- 7 (q) Supervisar, apoyar y dar seguimiento al cumplimiento del calendario de actividades de
8 los procesos académicos y administrativos.
- 9 (r) Establecer alianzas con universidades y otras instituciones educativas para promover
10 la calidad del aprendizaje en la sala de clases de las escuelas de la Oficina Regional
11 Educativa.
- 12 (s) Realizar la evaluación de desempeño de los superintendentes auxiliares, directores
13 ejecutivos y otro personal de las divisiones adscritas al Área de Asuntos Académicos.
- 14 (t) Supervisar, apoyar y dar seguimiento a las actividades académicas, programáticas,
15 administrativas, operacionales y fiscales de las escuelas y de la Oficina Regional Educativa.
- 16 (u) Garantizar el cumplimiento de los planes de acción, programas e iniciativas de la
17 división y de las secciones adscritas al Área de Asuntos Administrativos.
- 18 (v) Convocar y dirigir las reuniones profesionales del Área de Asuntos Administrativos
19 donde se analizan situaciones de trabajo, retos relacionados con la administración y la
20 revisión periódica del progreso de las escuelas en el logro de las metas y objetivos
21 administrativos establecidos.

1 (w) Participar en la preparación y desarrollo del plan de trabajo de la Oficina Regional
2 Educativa, teniendo en consideración el análisis de los estudios de necesidades de
3 estudiantes, familias, maestros, personal de apoyo, directores y personal no docente.

4 (x) Desarrollar redes de comunicación digitales por medio de las herramientas provistas
5 por el Departamento o disponibles en la internet, para que el personal a su cargo pueda
6 compartir sus prácticas exitosas y fomentar una comunidad de aprendizaje profesional
7 virtual.

8 (y) Mantener una comunicación efectiva con el personal adscrito al Área de Asuntos
9 Administrativos, al Área de Asuntos Académicos y a la Oficina del Superintendente
10 Regional.

11 (z) Asistir a las reuniones profesionales, adiestramientos, conferencias y actividades del
12 Departamento de Educación donde ha sido convocado.

13 (aa) Recopilar y mantener al día, en forma organizada y accesible, información relevante a
14 sus intervenciones y su labor, incluyendo:

- 15 1. informes tales como estudios de necesidades, planes de trabajo, planificación
16 semanal, informes mensuales de labor realizada e informes anuales de logros;
17 2. hojas de visitas a la escuela y hojas de salida;
18 3. material de divulgación de los programas, actividades, proyectos, planes o
19 iniciativas; y
20 4. otros informes solicitados o requeridos, enviando copia de estos informes al
21 programa según sean solicitados.

1 (bb) Mantener al día el registro de su planificación semanal e intervenciones académicas
2 en las escuelas en el Portal de Cumplimiento y Seguimiento (PCS) , o en un medio digital
3 provisto por el supervisor inmediato.

4 (cc) Realizar otras tareas afines a su puesto docente administrativo que le sean
5 encomendadas por el Secretario de Educación o su representante para el buen
6 funcionamiento de las escuelas, la Oficina Regional Educativa y el Área de Asuntos
7 Administrativos, ya que las funciones inherentes a cada categoría no son restrictivas y
8 dependerán de las necesidades de las escuelas servidas por la Oficina Regional Educativa.

9 Sección ~~10.-5.-~~ Se añade un nuevo Artículo 2.13. a la Ley 85-2018, según
10 enmendada, para que lea como sigue:

Bps
11 Artículo 2.13. – Superintendente Auxiliar

12 El Superintendente Auxiliar será el funcionario del Departamento de Educación adscrito
13 a la Oficina Regional Educativa responsable de brindar apoyo técnico, supervisión especializada y
14 asistencia directa a los directores de escuela y a las comunidades escolares, mediante el
15 seguimiento, análisis y fortalecimiento de los procesos académicos, programáticos, administrativos
16 y operacionales, la implantación de estrategias basadas en evidencia, el desarrollo profesional del
17 personal escolar y el cumplimiento de los planes e iniciativas institucionales, conforme a la política
18 pública educativa, esta Ley y la reglamentación aplicable. Ejercerá sus funciones bajo la
19 supervisión del Superintendente Escolar correspondiente. El Superintendente Auxiliar se
20 clasificará como personal docente con funciones administrativas y disfrutará de los mismos
21 beneficios y derechos marginales que poseen los directores de escuelas incluyendo los recesos

1 académicos establecidos en el calendario escolar donde no se brinda apoyo a la docencia. El horario
2 laboral continuará 7 ½ horas laborables al día y acumulará 2 ½ días de vacaciones al mes.

3 Sección ~~11.-6.-~~ Se añade un nuevo Artículo 2.14. a la Ley 85-2018, según
4 enmendada, para que lea como sigue:

5 Artículo 2.14. – Deberes y responsabilidades del Superintendente Auxiliar

6 El Superintendente Auxiliar tendrá, sin limitarse, los siguientes deberes y
7 responsabilidades:

8 (a) Supervisar, apoyar y dar seguimiento a los directores de escuela asignados en las
9 actividades académicas, programáticas, administrativas, operacionales y fiscales.

10 (b) Desarrollar un plan de acción de apoyo y asistencia técnica para los directores de las
11 escuelas asignadas con el propósito de:

- Bps
- 12 1. brindar asesoría académica, programática, administrativa, operacional y fiscal;
 - 13 2. dar seguimiento adecuado de acuerdo con las áreas de reto encontradas, según el
14 análisis de evaluación sumativa del director de escuela, los datos de
15 aprovechamiento académico por subgrupo (según aplique) y los prioridades
16 establecidas en las escuelas y la Oficina Regional Educativa (ORE) para el logro de
17 los objetivos de estas; y
 - 18 3. identificar y atender a los directores de escuela de nuevo ingreso, nuevos en el
19 puesto o que hayan interrumpido su servicio por cinco años o más.

20 (c) Recopilar y analizar los datos de aprovechamiento académico y evaluación de desempeño
21 del personal de las escuelas a su cargo para el desarrollo de servicios de apoyo y asistencia
22 técnica de alta calidad.

1 (d) Promover las prácticas exitosas basadas en evidencia en las escuelas y la ORE para
2 promover el éxito académico y el bienestar de cada estudiante.

3 (e) Proveer apoyo y asistencia técnica al director de escuela en la implementación de
4 servicios de apoyo y asistencia técnica, académicas, programáticas, administrativas,
5 operacionales y fiscales requeridas y estrategias basadas en evidencia.

6 (f) Ofrecer asesoría al director de escuela en la implementación de estrategias diferenciadas
7 y acomodos necesarios para estudiantes con necesidades educativas especiales (estudiantes
8 de educación académica, entre otros) y en el manejo de las familias como aliadas en el
9 proceso educativo.

10 (g) Apoyar la implementación del sistema de evaluación de desempeño del personal docente
11 en las escuelas a su cargo para desarrollar en el director de escuela el liderazgo pedagógico.

Bps 12 (h) Participar y apoyar al director de escuela en el análisis de la evaluación de desempeño
13 del maestro e identificar las áreas de oportunidad que requieren intervención de la División
14 de Programas Académicos y de Apoyo a la Docencia.

15 (i) Colaborar con el director de escuela en el proceso de redactar el Plan Individual de
16 Desarrollo Profesional e identificar actividades de desarrollo profesional de acuerdo con las
17 áreas de reto identificadas en la evaluación sumativa para promover el éxito académico y el
18 bienestar de cada estudiante.

19 (j) Participar en el diseño e implementación de un plan de adiestramiento en servicios del
20 director de escuela, maestros, personal de apoyo y familias basado en las necesidades
21 académicas y programáticas identificadas, en coordinación y colaboración con sus colegas

1 de la División de Gerencia Escolar, la División de Programas Académicos y de Apoyo a la
2 Docencia, la División de Familia y Comunidad y la División de Educación Alternativa.

3 (k) Colaborar con la Sección de Assessment para la implementación de programas de
4 medición de la oficina regional educativa (ORE).

5 (l) Colaborar con la Sección de Aprendices del Español e Inmigrantes para la
6 implementación de los procesos de identificación, evaluación de los estudiantes, prestación
7 de servicios en la oficina regional educativa (ORE) y las escuelas; asimismo, orientar a los
8 directores de escuela sobre el proceso de atención de esta población.

9 (m) Proveer asesoría, apoyo y seguimiento a los directores de las escuelas asignadas en el
10 cumplimiento del calendario y las actividades de:

11 1. redacción, evaluación e implementación de los Diseños de Excelencia Escolar
12 (DEE);

13 2. informe de progreso del DEE;

14 3. integración de familias, comunidad y tercer sector;

15 4. certificación del Consejo Escolar;

16 5. matrícula en línea;

17 6. preparación de Organización Escolar;

18 7. evaluación de desempeño del personal de la escuela;

19 8. administración de pruebas estandarizadas; y

20 9. plan de inducción del personal de nuevo ingreso, nuevo en el puesto o que hayan
21 interrumpido su servicio por cinco años o más.

1 (n) Ofrecer asistencia técnica para el desarrollo de planes de acción correctiva y dar
2 seguimiento a la implantación de las medidas correctivas establecidas.

3 (o) Entregar al director de escuela copia de los informes sobre los hallazgos encontrados en
4 las visitas a la escuela.

5 (p) Garantizar el cumplimiento de los programas e iniciativas de la Sección de Gerencia
6 Escolar y Escuelas en Mejoramiento de la Subsecretaría para Asuntos Académicos y
7 Programáticos.

8 (q) Participar en las reuniones profesionales de la ORE donde se analizan situaciones de
9 trabajo, retos relacionados a la gerencia escolar y la revisión periódica del progreso de las
10 escuelas en el logro de las metas y objetivos académicos, programáticos, administrativos,
11 operacionales y fiscales establecidos.

Bps 12 (r) Participar en la preparación y desarrollo del plan de trabajo de la ORE, teniendo en
13 consideración el análisis de los estudios de necesidades de estudiantes, familias, maestros,
14 personal de apoyo, directores, personal no docente y comunidad.

15 (s) Desarrollar redes de comunicación digitales por medio de las herramientas provistas por
16 el Departamento o disponibles en la internet, para que los directores de escuela puedan
17 compartir sus prácticas exitosas y fomentar una comunidad de aprendizaje profesional
18 virtual.

19 (t) Colaborar y mantener comunicación efectiva con el superintendente de escuelas de
20 Asuntos Académicos, el superintendente de escuelas de Asuntos Administrativos, el
21 superintendente de Programas Académicos y de Apoyo a la Docencia, el superintendente

1 *auxiliar de Servicios al Estudiante y Comunidad, los superintendentes auxiliares de*
2 *Cumplimiento y Evaluación y el coordinador federal.*

3 *(u) Asistir a las reuniones profesionales, adiestramientos, conferencias y actividades del*
4 *Departamento de Educación donde ha sido convocado.*

5 *(v) Recopilar y mantener al día en forma organizada y accesible información relevante a*
6 *sus intervenciones y su labor, incluyendo:*

7 1. *informes (estudio de necesidades, plan de trabajo, planificación semanal, informe de*
8 *labor realizada mensual, informe de logros anual, entre otros);*

9 2. *hojas de visita a la escuela y hojas de salida;*

10 3. *estudios e investigaciones basados en evidencia para el mejoramiento del*
11 *aprovechamiento de los estudiantes, según los subgrupos;*

12 4. *material de divulgación de los programas, sus actividades, proyectos, planes o*
13 *iniciativas, otros informes solicitados o requeridos, y enviar copia de estos informes*
14 *al programa, según sean solicitados.*

15 *(w) Mantener al día el registro de su planificación semanal e intervenciones en las escuelas*
16 *en el Portal de Cumplimiento y Seguimiento (PCS), o en un medio digital provisto por el*
17 *supervisor inmediato.*

18 *(x) Realizar otras tareas afines a su puesto docente administrativo que le sean*
19 *encomendadas por el Secretario de Educación o su representante para el buen*
20 *funcionamiento de las escuelas, la ORE y la división, ya que las funciones inherentes a*
21 *cada categoría no son restrictivas y dependerán de las necesidades de las escuelas servidas*
22 *por la ORE.*

Sección 12. ~~Se añade un nuevo Artículo 2.15. a la Ley 85-2018, según enmendada,~~
para que lea como sigue:

~~Artículo 2.15. Gerente de Operaciones~~

~~El Gerente de Operaciones será el funcionario del Departamento de Educación responsable de dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas, programáticas, administrativas, operacionales y fiscales de la unidad a su cargo, incluyendo la implantación de la política pública educativa, la planificación estratégica, el desarrollo curricular, la supervisión de personal, el análisis de datos, la rendición de cuentas y el cumplimiento de leyes, reglamentos y estándares académicos, conforme a esta Ley y la reglamentación aplicable. El Gerente de Operaciones académico se clasificará como personal docente con funciones administrativas y disfrutará de los mismos beneficios y derechos marginales que poseen los directores de escuelas incluyendo los recesos académicos establecidos en el calendario escolar donde no se brinda apoyo a la docencia. El horario laboral continuará 7 1/2 horas laborables al día y acumulará 2 1/2 días de vacaciones al mes.~~

Sección 13. ~~Se añade un nuevo Artículo 2.16. a la Ley 85-2018, según enmendada,~~
para que lea como sigue:

~~Artículo 2.16. Deberes y responsabilidades del Gerente de Operaciones~~

~~El Gerente de Operaciones tendrá, sin limitarse, los siguientes deberes y responsabilidades:~~

~~(a) Dirigir, planificar, supervisar, coordinar y organizar todas las actividades académicas, programáticas, administrativas, operacionales y fiscales de la Sección a su cargo de conformidad con la visión, la misión y las metas del Departamento y las leyes, reglamentos y manuales aplicables.~~

1 ~~(b) Diseñar, implementar y evaluar el plan de trabajo anual de la Sección a su cargo acorde~~
2 ~~con las prioridades establecidas y alineadas con las leyes estatales y federales y a las~~
3 ~~normativas del Departamento para promover el éxito académico y la calidad educativa.~~

4 ~~(c) Implementar los reglamentos, los manuales, las guías y las políticas públicas~~
5 ~~establecidas en el Departamento.~~

6 ~~(d) Colaborar en la divulgación e implementación de estrategias basadas en evidencia para~~
7 ~~velar por el fiel cumplimiento de la normativa y las políticas del Departamento.~~

8 ~~(e) Estudiar e interpretar los estatutos legales, los reglamentos y manuales que regulan la~~
9 ~~Sección a su cargo para promover su correcta aplicación y práctica.~~

10 ~~(f) Elaborar e implementar los planes de trabajo de la Sección a su cargo, dirigidos al~~
11 ~~cumplimiento de las metas y estrategias basadas en evidencia del Departamento.~~

12 ~~(g) Planificar, diseñar y elaborar currículos, estándares académicos, manuales y guías de~~
13 ~~impacto académico de la Sección bajo su dirección.~~

14 ~~(h) Asignar y supervisar el trabajo que realiza el personal que tiene bajo su supervisión.~~

15 ~~(i) Apoyar y dar seguimiento periódicamente a las labores del personal bajo su supervisión.~~

16 ~~(j) Desarrollar y establecer procesos de mediación o intervención definidos para cada una~~
17 ~~de las metas, los objetivos, los proyectos o las iniciativas, conforme a la visión del~~
18 ~~Departamento.~~

19 ~~(k) Recopilar datos sobre la efectividad de los planes, las estrategias y prácticas basadas en~~
20 ~~evidencia o las actividades de la Sección a su cargo, con el fin de promover una cultura de~~
21 ~~uso de los resultados.~~

1 ~~(l) Realizar el estudio de necesidades de la Sección a su cargo para establecer prioridades y~~
2 ~~apoyar el desarrollo de los respectivos planes de acción usando las estrategias basadas en~~
3 ~~evidencia recomendadas por el Departamento.~~

4 ~~(m) Promover la utilización del liderazgo transformacional para fomentar el logro de las~~
5 ~~metas y los objetivos del Departamento y favorecer la efectividad de los procedimientos y~~
6 ~~procesos en la Sección a su cargo.~~

7 ~~(n) Fomentar la creación de comunidades de aprendizaje y práctica con otras áreas,~~
8 ~~divisiones, secciones, programas u oficinas del Departamento para promover el logro de las~~
9 ~~metas y objetivos del Departamento.~~

10 ~~(o) Promover una cultura de aprendizaje continuo, de altas expectativas e investigación~~
11 ~~basada en evidencia y cultivar una comunidad de aprendizaje y práctica inclusiva,~~
12 ~~comprensiva y solidaria con el personal bajo su supervisión, que promueve el logro de las~~
13 ~~metas y objetivos del sistema educativo.~~

14 ~~(p) Establecer alianzas con entidades públicas y privadas para promover el logro de las~~
15 ~~metas y objetivos de la Sección a su cargo.~~

16 ~~(q) Recomendar la capacitación de su equipo de trabajo y realizar la evaluación de~~
17 ~~desempeño del personal bajo su supervisión, según aplique.~~

18 ~~(r) Colaborar en el proceso de reclutamiento y selección del personal que tendrá a su cargo.~~

19 ~~(s) Preparar comunicaciones, memorandos, informes de labor realizada y otros documentos~~
20 ~~e informes relacionados con las funciones que se llevan a cabo en la Sección a su cargo.~~

Bps

1 ~~(t) Planificar, redactar e implementar planes de trabajo, planes de acción correctiva,~~
2 ~~programas e iniciativas de la Sección a su cargo y velar por el cumplimiento y la rendición~~
3 ~~de cuentas de estos, según cada caso.~~

4 ~~(u) Convocar y dirigir las reuniones profesionales de la Sección a su cargo con el personal~~
5 ~~relacionado o adscrito de la Oficina Central y las oficinas regionales educativas donde se~~
6 ~~analizan:~~

7 ~~1. situaciones de trabajo;~~

8 ~~2. retos relacionados con los servicios, la implementación y el buen funcionamiento de~~
9 ~~planes de trabajo, proyectos, iniciativas y actividades o tareas bajo su~~
10 ~~responsabilidad; y~~

11 ~~3. la revisión periódica del progreso de las metas y objetivos académicos,~~
12 ~~programáticos, administrativos y fiscales establecidos en la Sección a su cargo.~~

Bps 13 ~~(v) Desarrollar redes de comunicación digitales por medio de las herramientas provistas~~
14 ~~por el Departamento o disponibles en la internet para que el personal bajo su supervisión,~~
15 ~~relacionado o adscrito a la Sección a su cargo, pueda compartir sus prácticas exitosas y~~
16 ~~fomentar una comunidad de aprendizaje profesional virtual.~~

17 ~~(w) Mantener actualizado el registro de su planificación semanal e intervenciones~~
18 ~~académicas, programáticas, administrativas y fiscales en la plataforma Portal de~~
19 ~~Cumplimiento y Seguimiento (PCS) o en un medio digital provisto por el supervisor~~
20 ~~inmediato.~~

1 ~~(x) Mantener una comunicación efectiva con el personal bajo su supervisión y compañeros,~~
2 ~~relacionado o adscrito a la Sección a su cargo y de otras áreas, secciones, programas,~~
3 ~~unidades y oficinas del Departamento.~~

4 ~~(y) Asistir a reuniones, conferencias, adiestramientos y otras actividades de capacitación~~
5 ~~profesional relacionadas con su área de competencia donde ha sido convocado en~~
6 ~~representación propia o de su supervisor.~~

7 ~~(z) Recopilar y mantener al día, en forma organizada y accesible, información relevante a~~
8 ~~sus intervenciones y su labor, incluyendo:~~

9 ~~1. informes tales como estudios de necesidades, planes de trabajo, planificación~~
10 ~~semanal, informes mensuales de labor realizada e informes anuales de logros;~~

11 ~~2. hojas de salida;~~

12 ~~3. estudios e investigaciones basados en evidencia para el mejoramiento del~~
13 ~~aprovechamiento de los estudiantes, según los subgrupos;~~

14 ~~4. memorandos, cartas y material de divulgación de planes, proyectos, iniciativas,~~
15 ~~programas, actividades y tareas; y~~

16 ~~5. otros documentos solicitados o requeridos.~~

17 ~~(aa) Atender los asuntos relacionados con las monitorías y auditorías que se lleven a cabo~~
18 ~~a nivel estatal y federal concernientes a las actividades de la Sección a su cargo.~~

19 ~~(bb) Realizar otras tareas afines a su puesto que le sean encomendadas por el Secretario de~~
20 ~~Educación o su representante para el buen funcionamiento de la Sección a su cargo y del~~
21 ~~Área de Apoyo Integrado, ya que las funciones inherentes a cada categoría no son~~
22 ~~restrictivas y dependerán de las necesidades del Departamento.~~

1 Sección ~~14.-~~7.- Renumeración de los Artículos del Capítulo II, de la Ley 85-2018,
2 según enmendada:

3 Se reenumeran los actuales Artículos 2.09 al ~~2.25~~2.28 del Capítulo II, de la Ley Núm.
4 85-2018, según enmendada, a los Artículos ~~2.17~~2.15 al ~~2.33~~2.34, respectivamente.

5 Sección ~~15.-~~8.- Reglamentación

6 El Departamento de Educación adoptará la reglamentación, normas, órdenes
7 administrativas o cartas circulares que sean necesarias para implantar lo dispuesto en
8 esta Ley, en un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de su vigencia.

9 Sección ~~16.-~~9.- Separabilidad

10 Si cualquier cláusula, párrafo, inciso, artículo, sección o parte de esta Ley fuere
Bps 11 declarada nula, inconstitucional o inválida por un tribunal con jurisdicción, dicha
12 determinación no afectará ni invalidará las restantes disposiciones de esta Ley, las cuales
13 continuarán en pleno vigor y efecto.

14 Sección ~~17.-~~10.- Vigencia

15 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.